

1500305-23.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querebim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2037147/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 16122767 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 402/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2037147 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500305-23.2021.8.26.0567 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500305-23.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2037147/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 16122767 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 402/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2037147 - 06º D.P. SOROCABA, 402/21/607 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE CRUZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querebim

Vistos.

Em atendimento ao disposto na decisão de fls. 284/289, procedo à nova dosimetria da pena em favor do réu Matheus Henrique Cruz.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal c.c. 42 da Lei n.

11.343/2006, face à natureza de parte das drogas que estavam em poder do réu

(cocaína e crack), por se tratarem de substâncias nocivas à saúde do usuário, bem

como face à quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (cento e oitenta e três porções de cocaína, cento e dezessete porções de crack e trinta e seis porções

de maconha), que, após disseminadas para consumo, certamente atingiriam número considerável de consumidores, aumento a pena base em 1/5, fixando-a em 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, face à existência da atenuante da menoridade relativa, conforme comprova o documento de fl. 17, diminuo a pena em 1/6, resultando em 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois não tem antecedentes e não há prova de que faça parte de organização criminosa ou se dedique diuturnamente a atividades ilícitas. Assim, tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga já foram analisadas na primeira fase da dosimetria, diminuo a pena em 2/3, a fim de se evitar bis in idem, resultando em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Em razão de haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, caracterizadas pela natureza e quantidade da droga, conforme já fundamentado na primeira fase da dosimetria, fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, estas servem de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena.

Pelos mesmos motivos o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois que vão de encontro ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Ressalta-se que fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há como conceder ao acusado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já que não há flagrante ilegalidade, à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

[...]

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o semiaberto, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

[...]

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu MATHEUS HENRIQUE CRUZ à pena de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo, no regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, cuja validade é 10/01/2024.

Comunique-se ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça o teor desta decisão, visando instruir o Habeas Corpus n. 698548/SP, utilizando-se da chave de acesso:

<https://cpe.web.stj.jus.br/#!/chave?k=A8B04AD9AF063F76D092>.

Anote-se e comunique-se.

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA